III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 09/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de sustitución de línea subterránea de media tensión entre el CT Cuenca 8 (201600934) y el CT San Isidro Azuqueca (201600236), en Azuqueca de Henares (Guadalajara), con número de expediente 2022DIST043. [2026/7561]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en el que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, correspondiente al expediente 2022DIST043.

Vista la solicitud y la documentación que la acompaña, así como la tramitación practicada, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 12 de septiembre de 2024 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 3539348, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, correspondiente al grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El titular de la solicitud es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, representada por persona con poder bastante acreditado en el expediente, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Layna Serrano, 2, CP 19002, Guadalajara. El proyecto técnico fue suscrito por técnico titulado competente.

Segundo. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 9, 11 y 13, se dio traslado de la separata del proyecto a las Administraciones y organismos identificados en el proyecto como afectados, en particular al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Fomento y al Servicio de Medio Natural (Vías Pecuarias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Tercero. Los citados organismos emitieron contestación, acompañando el correspondiente condicionado técnico a la afección de los bienes y derechos a su cargo. De dichas contestaciones y condicionados se dio traslado al titular, de conformidad con los artículos 9 y 11 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, para su aceptación y cumplimiento, sin que se formularan reparos. Los condicionados técnicos formulados por dichos organismos quedan incorporados a las condiciones de la presente Resolución.

Cuarto. Con fecha 20 de mayo de 2026 se emitió requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud, al amparo del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a la justificación del cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre gases fluorados de efecto invernadero, respecto de la aparamenta eléctrica; a la identificación de los números de expediente y de registro industrial de las instalaciones existentes con las que interconecta la instalación proyectada; y a la actualización de la normativa de aplicación referenciada en el proyecto. El requerimiento fue atendido por el titular mediante escrito con entrada de 25 de junio de 2026 (registro n.º 2605664), al que se acompañó la justificación relativa al Reglamento (UE) 2024/573, la tabla de datos de la instalación actualizada y la documentación acreditativa de la representación.

Quinto. El procedimiento se sometió al trámite de información pública previsto en el artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 137, de 21 de julio de 2026 (disposición 2026/4257), por plazo de veinte días, sin que durante el plazo legalmente establecido se haya presentado alegación alguna.

Sexto. De la solicitud presentada y de la documentación obrante en el expediente se ha emitido informe técnico favorable por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. Conforme al artículo 3.1.b) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, la instalación se clasifica en el grupo segundo, al no haberse solicitado la declaración de utilidad pública. La tramitación de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción se ha realizado de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 y 13.2 del citado Decreto, incluyendo el trámite de información pública previsto en su artículo 9.2.a), al no resultar de aplicación ninguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 13.3.

Cuarto. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de «Sustitución de línea subterránea de media tensión entre el CT “Cuenca 8 (201600934)” y el CT “San Isidro Azuqueca (201600236)”», en Azuqueca de Henares (Guadalajara), con número de expediente 2022DIST043, lo que supone el reconocimiento a la empresa autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

2. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de «Sustitución de línea subterránea de media tensión entre el CT “Cuenca 8 (201600934)” y el CT “San Isidro Azuqueca (201600236)”», en Azuqueca de Henares (Guadalajara), con número de expediente 2022DIST043, con las características básicas siguientes:

Sustitución de Línea Subterránea de Alta Tensión.

N.º Expediente:	2022DIST043
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Ubicación:	Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tipo de instalación:	Subterránea
Tipo de conductor:	HEPRZ-1 12/20 kV 3(1×240) mm² Al + H16

N.º de circuitos:	1
Tensión:	20.000 V
Longitud:	327 metros
Origen (Coord. 30 UTM ETRS89):	CT “Cuenca 8 (201600934)” X: 477.586; Y: 4.490.350
Punto intermedio (entrada/salida):	CT “Cuenca 10 (201600846)” X: 477.605; Y: 4.490.255
Fin (Coord. 30 UTM ETRS89):	CT “San Isidro Azuqueca (201600236)” X: 477.509; Y: 4.490.180
Otras características:	Sustitución de la línea subterránea de media tensión existente entre los CT “Cuenca 8” y “San Isidro Azuqueca”, realizando entrada y salida en el CT “Cuenca 10 (201600846)”. Presupuesto total: 39.708,22 €.

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

a) La Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
c) La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
d) La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes y condicionados técnicos que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado, y en particular los condicionados técnicos formulados por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Fomento y por el Servicio de Medio Natural (Vías Pecuarias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
e) De conformidad con el artículo 13.9.a) del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre gases fluorados de efecto invernadero, la puesta en servicio de aparamenta de media tensión que utilice SF6 está sujeta a las restricciones aplicables a partir del 1 de enero de 2026 con independencia de la fecha de otorgamiento de la presente autorización; el titular deberá acreditar, con carácter previo a la puesta en servicio, el cumplimiento de dicho precepto o el amparo en alguna de las excepciones de su artículo 13.14.
f) El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
g) Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
h) El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.
i) Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
j) Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
k) El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.
l) Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.

m) Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09; y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU (apartado “Tramitación Online”)

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 9 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA